

0000440-67.2012.8.26.0198

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 124/2012 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Paulo Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

João Paulo Lopes, devidamente qualificado nos autos, requer a sua Reabilitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000440-67.2012.8.26.0198 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000440-67.2012.8.26.0198

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 124/2012 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Paulo Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

João Paulo Lopes, devidamente qualificado nos autos, requer a sua Reabilitação

Criminal, afirmando, em síntese, que preenche os requisitos necessários previstos nos artigos 93 e seguintes do Código Penal e artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

O Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito (fl. 32).

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

A reabilitação visa à declaração judicial de que estão extintas ou cumpridas as penas que foram impostas ao sentenciado, sendo decorrente da averiguação de sua reintegração social. Assim, para que seja declarada, é necessário o cumprimento de requisitos legais, que estão estipulados no artigo 94 do Código Penal.

Com efeito, da análise do documento colacionado nos autos à fl. 29, verifica-se que sentença declarou extinta a punibilidade das penas privativas de liberdade e de multa do autor (processos nº 8374/2012 e 440/2012) em 10.04.2019, data a partir da qual começou a ser contado o prazo de dois anos para a concessão da reabilitação.

Assim, pelo que se depreende dos autos, o autor preenche os requisitos necessários para a concessão da reabilitação criminal, vez que decorrido o lapso temporal, também provou possuir residência fixa (fl. 19), bom comportamento público e privado e ocupação lícita (fls. 09/21 e 25/30). Não há dano a ser ressarcido.

Feita essa análise, evidencia-se a reinserção social do Requerente.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e concedo a Reabilitação Criminal ao Réu João Paulo Lopes, qualificado nos autos, uma vez que os requisitos exigidos no artigo 94 do Código Penal foram integralmente cumpridos.

Em não havendo recurso voluntário, e por se tratar de decisão concessiva de reabilitação criminal, necessário o reexame, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.

Após o trânsito em julgado, deverá ser assegurado ao Réu o sigilo necessário nas informações a ele relativas, no Rol de Culpados e no sistema informatizado do Poder Judiciário, nos termos do artigo 748 do CPP.

Comunique-se ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, consoante mandamento do artigo 747 do Código de Processo Penal.

Int.

Franco da Rocha, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA